



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 24/03/2026

OGGETTO: DELIBERAZIONI DI C.C. DI CUI AI N.RI 10 DEL 03.03.2026 E N. 38 DEL 10.10.2023 - SOSTITUZIONE COMPONENTE DI MAGGIORANZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		X
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. **12**

Tot. **1**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 53 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari il quale dispone che sono istituite, ai sensi dell'art. 40 e 41 dello Statuto, le Commissioni Consiliari permanenti:

1. **Prima Commissione**, composta da cinque consiglieri comunali, la quale si occupa di: Affari istituzionali; Trasparenza, partecipazione dei cittadini e informazione; Normalità e risorse; Attuazione Statuto e Regolamenti; Finanze; Tributi; Industria, commercio e artigianato; Turismo e spettacolo; Personale; Economato e patrimonio; Polizia Municipale;
2. **Seconda Commissione**, composta da cinque consiglieri comunali, la quale si occupa di: Pubblica istruzione e cultura; Servizi sociali e assistenza; Associazionismo; Problematica giovanile; Sport; Urbanistica; Edilizia pubblica e privata, ricostruzione; Lavori pubblici; Pubblica illuminazione; Acquedotto e fognatura; Beni culturali; Ambiente; Raccolta differenziata dei rifiuti;
3. **Commissione Pari Opportunità**, composta da tre consiglieri comunali, la quale ha il compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri Organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e ss.mm.ii. e la presenza di entrambi i sessi negli Organi collegiali del Comune ed in eventuali altri enti da esso dipendenti;
4. **Commissione di Controllo e Garanzia**, composta da cinque consiglieri comunali, la quale ha il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio Comunale relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di C.C. n. 10 del 03.03.2026 e la n. 38 del 10.10.2023;

VISTO i recenti pareri espressi dal Ministero dell'Interno in merito alla composizione delle Commissioni Consiliari (*cfr.*, pareri del 21.01.2025 e del 10.02.2026), con i quali il citato Ministero ha chiarito che: *“il Sindaco non può essere componente delle commissioni consiliari, organi che svolgono funzioni diverse rispetto all'esecutivo comunale....il consiglio comunale è “organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, mentre le commissioni, la cui istituzione è facoltativa e disciplinata dai regolamenti comunali, devono rispettare criteri proporzionali di rappresentanza dei gruppi consiliari. La giurisprudenza consolidata conferma che, affinché sia rispettato il criterio di proporzionalità, ogni gruppo consiliare – anche quello formato da un solo consigliere – deve partecipare a ciascuna commissione. Il sindaco, facendo parte di un organo esecutivo distinto, non può quindi assumere un ruolo che comprometta la funzione indipendente delle commissioni”*;

PRESO ATTO che, con tale chiarimento, il Ministero dell'Interno ha sottolineato come sia importante mantenere separati i poteri all'interno dell'Ente locale;

RITENUTO quindi doversi procedere alla sostituzione del Sindaco, quale Presidente/componente della Prima e della Quarta Commissione Consiliare, con altro componente del Gruppo di maggioranza;

VISTI:

- il T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Prende la parola il Consigliere avv. Domenico Biancardi, quale Capogruppo di maggioranza, e propone la sostituzione del Sindaco nella Prima Commissione Consiliare con il Consigliere arch. Giovanni Biancardi mentre per la Quarta Commissione Consiliare propone la sostituzione del Sindaco con il Consigliere Pellegrino Vittoria.

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

Per le motivazioni in premessa specificate,

1. Di provvedere alla sostituzione del Sindaco, quale Presidente/componente della Prima con il Consigliere arch. Giovanni Biancardi e della Quarta Commissione Consiliare con il Consigliere Pellegrino Vittoria;

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 20/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to SORRIENTO MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 20/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 24/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli